

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת דן אילוז

פ/25/3724

הצעת חוק עיטור ההדר, התשפ"ג–2023

הגדרות

1. בחוק זה –

"איש מערכת הביטחון" – חייל, שוטר, עובד המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, עובד שירות הביטחון הכללי או חבר מחלקת הגנה יישובית (כיתת כוננות);

"פציעה בעלת ממשות" – פגיעה בגוף או בנפש שהצריכה מתן טיפול רפואי על ידי רופא ושנקבעה בגינה דרגת נכות של 10% או יותר לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט–1959¹, וכן פציעה שגרמה למותו של איש מערכת הביטחון.

הזכאות לעיטור

2.

עיטור ההדר יוענק לאיש מערכת הביטחון במקרה של פציעה בעלת ממשות, בהתקיים אחד מאלה :

(1) הפציעה אירעה תוך כדי ועקב פעילות מבצעית של לחימה מול מדינת אויב או ארגון אויב;

(2) הפציעה אירעה כאשר איש מערכת הביטחון פעל שלא במסגרת תפקידו, ובתנאי שהפעולה הייתה דרושה לשם הצלת חייו או שלמות גופו של אזרח ישראלי;

(3) ועדת עיטורי ההדר בראשות ראש המטה הכללי בצבא הגנה לישראל קבעה, מטעמים מיוחדים, כי יש להכיר בפציעתו של איש כוחות הביטחון כפציעה המזכה בהענקת העיטור;

¹ ס"ח התשי"ט, עמ' 276.

- טקס הענקת העיטור 3. (א) טקס הענקת עיטור ההדר יתקיים במשכן הכנסת ביום שייקבע על ידי יושב ראש הכנסת ולפי פרטים שיקבע, בהשתתפות ראש ממשלת ישראל, שר הביטחון ויושב ראש הכנסת.
- (ב) נפטר איש מערכת הביטחון בין מועד פציעתו למועד הענקת העיטור – יימסר העיטור לקרוב משפחתו הקרוב ביותר, למשמורת.
- ענידת העיטור 4. מקבל עיטור ההדר יהיה רשאי לענוד אותו בכל עת, ובכלל זה בעת לבישת מדים של גוף מגופי מערכת הביטחון.
- הענקת עיטור 5. עיטור ההדר יינתן רק פעם אחת, אולם במקרה של פציעה נוספת יהיה זכאי במקרה של פציעה הנפצע לקבל סמל נוסף שיתווסף לעיטור ההדר.
- עיצוב העיטור 6. עיצוב עיטור ההדר ועיצוב הסמלים הנוספים במקרה של פציעה נוספת ייקבעו על ידי שר הביטחון בהמלצתה של מועצה ציבורית שתתמנה על ידו.

ד ב ר י ה ס ב ר

בספטמבר 1949 הביא ראש הממשלה הראשון, דוד בן-גוריון, בפני הכנסת את הצעת חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959, כך הציג בן-גוריון את החוק: "החללים הם רק חלק מהאבידות. רבים נשארו לשמחתנו בחיים, אך הם שילמו מחיר יקר – אבר מן החי. הערב אני מגיש לכם בשם הממשלה חוק על החוב, נכון יותר – על חלק מהחוב, שאנו חייבים לאלה שבגופם עזרו לשחרור האומה והמולדת".

מכוח דברים אלו חוקק חוק הנכים, והתקנות שהותקנו מכוחו שנועדו להטיב ולהיטיב, כמאמר בית המשפט העליון עם אותם "אלה" שנשאו ב"סיכון מיוחד" למען העם והמדינה.

מטרת חוק זה היא להסדיר חלק אחר מאותו החוב, והוא ההכרה וההוקרה, הנובעות מעצם התממשותו של אותו "סיכון מיוחד", והיא פציעת הגוף והנפש בקרב.

מוצע על כן להסדיר בחקיקה מנגנון הדומה לעיטור "לב הארגמן" האמריקאי, כעיטור מטעם כנסת ישראל – הריבון, שיוענק לאלה מאנשי שירותי הביטחון שנפצעו בקרב או בפעילות מבצעית.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יאיר גולן (פ/531/24), על ידי חבר הכנסת אופיר סופר וקבוצת חברי הכנסת (פ/875/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת משה סולומון וקבוצת חברי הכנסת (פ/980/25).

הצעת החוק זהה לפ/980/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ח בתמוז התשפ"ג (17.07.2023)